

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2277/2533

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง

โจทก์

นายบุญส่ง แซ่ติว กับพวก

จำเลย

นายบุญส่ง แซ่ติว ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายประเสริฐหรือเสริม สุวรรณรัตน์ ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288,80 จำคุกคนละ 10 ปี จำเลยที่ 2มีความผิดตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 72 วรรคสามจำคุก 6 เดือน และมาตรา 72 ทวิ
วรรคสอง จำคุก 6 เดือน จำเลยที่ 2ให้การรับสารภาพฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
ลดโทษในความผิดฐานดังกล่าวให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มี
กำหนด 10 ปี 9 เดือน ริมของกลาง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 49)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 51,50)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 200,000
บาท (อันดับ 5,34)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่า
ประกันคนละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน
และหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่า
ประกันคนละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน
และหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>